

DIREITO PENAL



DIRETO DO CONCURSO

22. (2018/FCRIA-AP/MONITOR SOCIOEDUCATIVO) Constitui crime de tortura
- privar a liberdade de alguém durante a ação de subtrair seu patrimônio mediante grave ameaça.
 - constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial.
 - praticar o tráfico de pessoas com o fim de exploração sexual de adolescente em outro país.
 - privar alguém de sua liberdade mediante cárcere privado sem contato com seus familiares.
 - reduzir alguém à condição análoga à de escravo submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva.



COMENTÁRIO

- Roubo com restrição de liberdade.
- Alínea C, inciso I.
- Tráfico de pessoas.
- Sequestro ou cárcere privado. (Cabe observar que esse crime está no edital)
- Redução à condição análoga à de escravo.

Lei n. 9.455/1997

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

- com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; Tortura-prova
- para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; Tortura-crime
- em razão de discriminação racial ou religiosa; Tortura-discriminação

II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tortura-castigo

Pena – reclusão, de dois a oito anos.



5m

ANOTAÇÕES

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete **pessoa presa ou sujeita a medida de segurança** a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Tortura pela tortura

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. Tortura omissiva ou imprópria.

23. (FCC/PMAP/SOLDADO/2022) Sobre o crime de tortura, considere:

- I – Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
- II – Se o crime for cometido por agente público, a pena é duplicada.
- III – A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo mesmo tempo da pena aplicada.
- IV – O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Está correto o que se afirma APENAS em

- a. II e III.
- b. I, II e III.
- c. I, II e IV.
- d. II, III e IV.
- e. I e IV.

 COMENTÁRIO

I – Tortura-prova.

II – Art. 1º (...), § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e **a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo** da pena aplicada.

III – Como visto acima, é pelo dobro da pena aplicada.

Obs.: o crime de tortura não é hediondo, é equiparado.

- 24.** (FCC/2022/DPE-CE/DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DE ENTRÂNCIA INICIAL) O crime de feminicídio tem a pena aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado
- a. durante a gestação ou nos 6 (seis) primeiros meses posteriores ao parto.
 - b. contra pessoa com menos de 18 (dezoito) anos ou mais de 60 (sessenta) anos.

ANOTAÇÕES

- c. com emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel.
- d. após o descumprimento de qualquer medida protetiva de urgência.
- e. na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima.

COMENTÁRIO

Feminicídio é um **homicídio qualificado**. No entanto, no § 7º existem causas específicas do aumento de pena para este crime.

Art. 121. § 7º A pena do **feminicídio** é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

- I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;
- II – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;
- III – na presença física **ou virtual** de descendente ou de ascendente da vítima;
- IV – em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do *caput* do art. 22 da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006.

- a. Seis não, três.
- b. Houve uma alteração legislativa, é quando a vítima é menor de 14 anos.
- c. Isso não é aumento para o feminicídio, e sim qualificadora.
- d. Não qualquer, apenas as previstas da Lei Maria da Penha.



15m

25. (FCC/2012/PM-BA/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR) No que concerne ao crime de homicídio, considere:

- I – O emprego de veneno para causar a morte da vítima não constitui, por si só, circunstância qualificadora do delito.
- II – A utilização de arma de calibre superior àquela que era portada pela vítima constitui circunstância qualificadora, porque coloca o agente em situação de superioridade.
- III – O emprego de meio que agrava o sofrimento da vítima configura a circunstância qualificadora do emprego de meio cruel.
- IV – O fato de ter sido o homicídio praticado por motivo frívolo, feviano, insignificante, mínimo, caracteriza a circunstância qualificadora do motivo torpe.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

ANOTAÇÕES

- a. II.
- b. III.
- c. I, II, e IV
- d. II e IV.
- e. I e III.

COMENTÁRIO

II – Configuraria legítima defesa.

IV – Configura motivo fútil, não torpe.

Art. 121. (...) Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo fútil;

III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime: Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Feminicídio

VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

Homicídio Funcional

VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, **no exercício da função ou em decorrência dela**, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

Assim, não é só matar o policial ou o parente, tem que ser em razão disso. Matar porque é policial.

VIII – com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Esse inciso entrou em vigor em 2021.

Homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos *(Incluído pela Lei n. 14.344, de 2022)* Vigência

– Lei Henry Borel

IX – contra menor de 14 (quatorze) anos:

ANOTAÇÕES

§ 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 (quatorze) anos **é aumentada de:** *(Incluído pela Lei n. 14.344, de 2022)*

I – **1/3 (um terço) até a metade** se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade;

II – **2/3 (dois terços)** se o autor é ascendente, padrasto ou madrastra, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela.



- 26.** (CESPE/CEBRASPE/2021/PM-TO/SOLDADO) Em relação ao crime de homicídio, previsto no Código Penal brasileiro, assinale a opção correta.
- a. Em qualquer situação, sendo doloso o homicídio, a conduta do agente será tipificada como crime hediondo.
 - b. O perdão judicial é possível tanto no homicídio culposo quanto no homicídio doloso, se as consequências do crime atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
 - c. O feminicídio tem como sujeito ativo exclusivamente o homem e como sujeito passivo uma pessoa necessariamente do sexo feminino, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão.
 - d. As formas privilegiadas de homicídio geram a diminuição da pena e estão relacionadas à motivação do crime.
 - e. A qualificadora do homicídio funcional cometido contra integrante do sistema prisional no exercício de sua função não se estende ao homicídio de cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até 3º grau desse integrante, em razão da função por ele exercida.

COMENTÁRIO

- a. Nem todo homicídio é classificado como hediondo. Todo homicídio QUALIFICADO é hediondo. O único homicídio que não é qualificado e é hediondo é o que ocorre em atividade típica de grupo de extermínio.
- b. O perdão judicial no homicídio só é permitido na modalidade culposa.
- c. Não há essa restrição quanto ao sujeito ativo. E não há a necessidade da relação de poder.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: há polêmica quanto ao sujeito passivo. Em regra, exclusivamente é mulher. Porém, já há polêmica quanto ao caso de transexuais. Convém saber que ainda não há nada consolidado sobre isso, mas há uma tendência de aplicação favorável.

e. Se estende sim.

GABARITO

22. b

23. e

24. e

25. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
